



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-05 - Servizio Provveditorato ed economato
ID Provvedimento: 1813

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA M/N BIRIOLA CA 4023 MEDIANTE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA 36 MESI ALLA SOCIETA' NAUTICA MARONGIU GIORGIO S.R.L., CIG PADRE B9246ADB18, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 4° CONTRATTO ATTUATIVO, CIG DERIVATO BC939A377D

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55 del 22/01/2025 di "RIASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI" con la quale è stato conferito il ruolo di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato ed Economato al dott. Livio Sanna fino alla data del 21/01/2030;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 1990 e degli artt. 7 e 15 del "Codice di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31/12/2025 e adottati dall'Agenzia con Determinazione D.G. n. 414 del 05/03/2026;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

DATO ATTO che, al Direttore del Servizio Provveditorato ed economato spetta l'acquisizione della prestazione in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il suindicato Dirigente ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 1194/2023 del 23/06/2023 si è approvata la relazione preliminare con il progetto di riattivare una propria flotta con cui eseguire il monitoraggio dell'ambiente marino costiero, in ottemperanza al d.lgs.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	152/06 e ss.mm.ii. (Monitoraggio Marino Costiero) e per soddisfare le richieste del d. lgs. 190/2010 (Progetto Marine Strategy), e dai primi mesi del 2025 ha ripristinato l'attività di campionamento in capo all'Agenzia con le proprie imbarcazioni;
RILEVATO	che per lo svolgimento delle attività a mare l'Agenzia dispone di mezzi nautici attrezzati per effettuare il campionamento delle matrici da integrare in situ e in laboratorio e in particolare di un'imbarcazione cantiere "Rio Yachts Srl" modello Patrol 34 denominata "BIRIOLA CA4023", ormeggiata nel Porto di Cagliari;
VISTA	la propria Determinazione n. 2183/2025 del 25/11/2025 con la quale è stato affidato alla Ditta NAUTICA MARONGIU GIORGIO SRL avente sede legale in Sant'Antioco, via Nazionale n. 197, Codice fiscale e partita IVA n. 02455600920, tramite stipula di accordo quadro, il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA M/N BIRIOLA CA 4023, CIG B9246ADB18";
RICHIAMATA	la nota protocollo n. 45743/2025 del 11/12/2025 con la quale è stato stipulato l'Accordo Quadro di 36 mesi tra ARPAS e la citata Ditta aggiudicataria;
CONSIDERATO	che il richiamato Accordo Quadro prevede che la Ditta NAUTICA MARONGIU GIORGIO S.R.L. provveda, attraverso specifici ordinativi di fornitura da parte dell'ARPAS, alle prestazioni richieste in ordine agli adempimenti contrattuali;
CONSIDERATO	che, a seguito di avaria al motore, si è reso necessario predisporre un intervento immediato per il ripristino della piena funzionalità della M/N Biriola;
RICHIAMATO	il preventivo n. 24 MC/cc del 22/07/2026 per un importo pari ad € 1.547,00 + IVA (€ 1.887,35 IVA compresa) secondo le condizioni di cui al Capitolato speciale;
CONSIDERATO	che, al fine di garantire l'operatività della M/N in condizioni ottimali e di sicurezza, si rende necessario procedere con le operazioni di manutenzione di cui al capoverso precedente che sono state oggetto di specifica quotazione conformemente alle condizioni di cui al Capitolato speciale;
CONSIDERATO	che l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
RILEVATO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per il modesto valore dell'appalto e le caratteristiche tecniche specialistiche delle prestazioni in oggetto;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti per ragioni connesse alle caratteristiche dell'affidamento e per la duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che sulla nuova piattaforma Sardegna CAT è stata predisposta procedura di affidamento relativa al servizio in oggetto che è stata interamente gestita e finalizzata tramite la stessa nuova PAD, nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG derivato e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

CONSIDERATO che, trattandosi di un accordo quadro, i relativi impegni di spesa sono di volta in volta assunti, nei limiti delle disponibilità contabili, contestualmente alla stipula dei singoli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

contratti applicativi ed agli ordinativi di fornitura, attestando la relativa copertura finanziaria e l'esigibilità del pagamento in favore dell'Operatore economico, nei limiti massimi degli importi aggiudicati;

CONSIDERATO che l'importo per l'affidamento del servizio è pari ad € 1.547,00 IVA esclusa e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 1.887,35 IVA compresa sul capitolo di spesa SC03.1020 "Manutenzione ordinaria Altri Mezzi di trasporto" Missione 01, Programma 03, Azione 02, Titolo 01 del Bilancio in corso, a favore di NAUTICA MARONGIU GIORGIO S.R.L. con sede legale a SANT'ANTIOCO, Via Nazionale n. 197, P.IVA/C.F. 02455600920;

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1020 "Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto", di competenza del Servizio Provveditorato ed Economato, di cui all'attuale Bilancio di previsione 2026 /2028;

ACQUISITO il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

VISTO il CIG BC939A377D;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI AFFIDARE E ORDINARE alla ditta NAUTICA MARONGIU GIORGIO S.R.L. con sede legale a SANT'ANTIOCO - 09017, Via Nazionale n. 197, P.IVA/C.F. 02455600920 ai sensi dell'Accordo Quadro triennale prot. 45743 / 2025 del 11/12/2025 CIG B9246ADB18, l'esecuzione del "4° CONTRATTO ATTUATIVO dell'Accordo Quadro, relativo al Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della M/N BIRIOLA CA 4023, CIG DERIVATO BC939A377D" per l'importo di € 1.547,00 + IVA alle condizioni indicate nel preventivo n. 24 MC/cc del 22/07/2026;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.887,35 inclusa Iva, sul capitolo SC03.1020 "Manutenzione ordinaria altri mezzi di trasporto" del bilancio 2026, missione 01, programma 03, azione 02 e titolo 01, in favore di NAUTICA MARONGIU GIORGIO S.R.L. (Fornitore 2573), bilancio di previsione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

2026-2028;

3. DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente

Livio Sanna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1020	00.01.01.00	31/07/2026	4° CONTR.ATT.-NAUTICA MARONGIU-BIRIOLA	1.887,35	NAUTICA MARONGIU GIORGIO SRL	U.1.03.02.09.001	BC939A377D

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1020	TOTALE
2026	1.887,35	1.887,35
TOTALE	1.887,35	1.887,35

Istruttore Pratica:

VALENTINA LODDO